HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. Abschleppunternehmen:_____

Aktenzeichen:_____

KFZ-Kennzeichen:_____

2. Leistungsart: ☐ **Pannen-/Unfallhilfe** ☐ **Abschleppen** ☐ **Bergung**

3. Die Leistung ist nur unter erschwerten Bedingungen möglich, weil:

_____

_____

_____

4. Hilfe kann nur wie folgt geleistet werden:

_____

_____

_____

5. Frau/Herr _____

Adresse _____

akzeptiert den Haftungsausschluss für folgende Risiken:

_____

_____

6. Bereits vorhandene Vorschäden:

_____

_____

_____

7. Einsatzort: _____ **Datum:** _____

_____ _____

Datum/Unterschrift Versicherungsnehmer/Kunde Unterschrift Fahrer Abschleppunternehmen

Sehr geehrte Fahrer,

Sie helfen in vielen Fällen Versicherungsnehmern/Kunden nach technischen Pannen oder nach Unfällen mit Pannen- oder Unfallhilfen, Abschlepp- oder Bergungsleistungen.

Es kann vorkommen, dass Sie helfen möchten, aber auf Grund besonders schwieriger Umstände bereits **vor Beginn Ihrer Arbeit** erkennen, dass dies, auch bei Beachtung aller erdenklichen Sorgfalt, nicht möglich sein wird, ohne dass zusätzliche Schäden am Fahrzeug oder anderen Gütern des Versicherungsnehmers/Kunden entstehen.

Dieses Formular soll Ihnen helfen, unvermeidbare Schäden von der Haftung auszuschließen. **Ein Haftungsausschluss kann nur vor Beginn Ihrer Arbeit vereinbart werden.**

Bitte beachten Sie folgende notwendige Angaben in den entsprechenden Feldern:

1. Tragen Sie Ihre Firmenbezeichnung das Aktenzeichen (soweit bekannt) sowie das KFZ-Kennzeichen ein.
2. Kreuzen Sie die entsprechende Leistungsart an.
3. Notieren Sie bitte, worin die erschwerten Bedingungen bestehen und warum Sie diesen Haftungsausschluss vereinbaren möchten.

   Beispiel: *Fahrzeug liegt so im Graben, dass keine Radklammern angebracht werden können.*
4. Tragen Sie hier ein, wie im konkreten Fall Hilfe geleistet wird.

   Beispiel: *Fahrzeug muss mit Gurten geborgen werden.*
5. Vermerken Sie hier den Namen und die Anschrift des Versicherungsnehmers/Kunden und für welche konkreten Folgeschäden Sie die Haftung ausschließen möchten.

   Beispiel: *Schäden an den Kotflügeln, oder Schäden am Fahrzeugdach.*
6. Hier können Sie evtl. schon vorhandene Vorschäden festhalten.
7. Das Haftungsausschluss-Formular muss **vor Beginn Ihrer Arbeit** vom Versicherungsnehmer/Kunden und von Ihnen unterschrieben werden. Bitte denken Sie daran, auch Datum und Einsatzort anzugeben.

Ein erst nach dem Einsatz unterschriebener Haftungsausschluss ist unwirksam.

Ebenso unwirksam ist ein vorformulierter oder formularmäßiger Haftungsausschluss. Beschreiben Sie deswegen bitte genau die gegebene Einsatzsituation und die in diesem Einzelfall befürchteten Folgeschäden.